

# 한국문화예술위원회 상임감사

## 통 보 · 주 의

제 목 공사 관련 업무수행 부적정

소 관 기 관 한국문화진흥(주)

조 치 부 서 경영기획팀

내 용

### 1. 업무개요

한국문화진흥(주)(이하 ‘문화진흥’)은 뉴서울컨트리클럽(이하 ‘골프장’)의 수요자 편의제공 및 안전관리를 위해 클럽하우스, 대식당, VIP룸, 스타트하우스, 그늘집, 골프숍, 주차장 등 유지·보수에 필요한 공사를 실시하고 있다.

### 2. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조제1항에 따르면 '대표 또는 계약 담당자는 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 담당자에게 위임하여 검사를 하게 하여야 한다.' 라고 되어있고, 문화진흥의 공사 도급계약서 내용도 이와 맥락을 함께한다.

「건설산업기본법」 제9조제1항에 따르면 공사예정금액 15백만 원 이상의 전문공사는 국토교통부장관에게 전문건설업을 등록한 업체만 전문건설공사를 시공할 수 있으며,

「건설산업기본법 시행령」의 [별표1]에는 전문공사를 시공하는 업종, 업무분야 및 업무 내용이 명시되어 있어 이에 따라 전문건설공사를 시공할 수 있게 되어있다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

#### 가. 하자검사 미실시

한국문화진흥(주)에서 제출한 자료에 따르면 ' 21년부터 ' 23년 사이 체결된 공사 계약(43건) 중 공사가 끝나고 1년 이상 경과된 공사(32건)에 대해서 하자검사를 실시하지 않은 것으로 확인되었으며, 이에 대한 내역은 아래 [표1]과 같다.

[표1] 공사완료 후 하자검사 미실시 내역( ' 24년 4월 1일 기준)

| 연번 | 계약건명                               | 계약일        | 검수일        | 계약액(원)     | 계약업체 | 비고           | 하자검사 여부 |
|----|------------------------------------|------------|------------|------------|------|--------------|---------|
| 1  | 여자락카툼 환경개선 작업 계약                   | ' 21.01.29 | ' 21.02.16 | 22,000,000 |      | 공사완료 후 3년 경과 | 미실시     |
| 2  | 캐디 락카실 환경개선 공사 계약                  | ' 21.01.29 | ' 21.02.16 | 22,000,000 |      | 공사완료 후 3년 경과 | 미실시     |
| 3  | 전용상수도(식수)급수 여과장치 교체작업 계약           | ' 21.01.13 | ' 21.02.19 | 22,550,000 |      | 공사완료 후 3년 경과 | 미실시     |
| 4  | 기숙사 환경개선 작업 계약                     | ' 21.01.22 | ' 21.02.20 | 26,400,000 |      | 공사완료 후 3년 경과 | 미실시     |
| 5  | 남,여 락카실 파우더룸 환경개선 작업 계약            | ' 22.01.22 | ' 21.02.22 | 26,800,000 |      | 공사완료 후 3년 경과 | 미실시     |
| 6  | 클럽하우스 대식당 환경 개선공사 (2차)계약           | ' 21.01.29 | ' 21.02.24 | 26,400,000 |      | 공사완료 후 3년 경과 | 미실시     |
| 7  | 클럽하우스 3층 단체실 및 캐디 대기실 에어컨 설치 작업 계약 | ' 21.02.22 | ' 21.03.10 | 22,000,000 |      | 공사완료 후 3년 경과 | 미실시     |
| 8  | 가스식 냉,난방 에어컨(8호기) 실외기 교체 작업 계약     | ' 21.03.25 | ' 21.04.12 | 26,400,000 |      | 공사완료 후 2년 경과 | 미실시     |
| 9  | 진입도로 및 전동카트 이동로 보수공사 계약            | ' 21.04.15 | ' 21.04.16 | 19,800,000 |      | 공사완료 후 2년 경과 | 미실시     |
| 10 | 경안천 집수정 안전밸브 및 체크밸브 교체작업 계약        | ' 21.03.16 | ' 21.05.28 | 16,060,000 |      | 공사완료 후 2년 경과 | 미실시     |
| 11 | 대식당 테라스 배설 보강작업 계약                 | ' 21.05.13 | ' 21.06.15 | 16,000,000 |      | 공사완료 후 2년 경과 | 미실시     |
| 12 | 대표전화 자동응답 장치 교체 작업 계약              | ' 21.05.12 | ' 21.06.23 | 16,940,000 |      | 공사완료 후 2년 경과 | 미실시     |
| 13 | 관개용수 저장탱크 수량계 교체 작업 계약             | ' 21.07.07 | ' 21.07.13 | 20,680,000 |      | 공사완료 후 2년 경과 | 미실시     |
| 14 | 문화코스 카트도로 유도선 보수 공사                | ' 21.07.07 | ' 21.07.30 | 6,996,000  |      | 공사완료 후 2년 경과 | 미실시     |

| 연번 | 계약건명                                | 계약일        | 검수일        | 계약액(원)      | 계약업체 | 비고               | 하자검사<br>여부 |
|----|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------|------------------|------------|
| 15 | 예술,문화코스 라이트 조도<br>개선작업 계약           | ' 21.07.20 | ' 21.08.01 | 21,560,000  |      | 공사완료 후<br>2년 경과  | 미실시        |
| 16 | 기숙사 환경개선 작업 계약                      | ' 21.11.02 | ' 21.11.27 | 16,500,000  |      | 공사완료 후<br>2년 경과  | 미실시        |
| 17 | 문화예술 스타트하우스 천정<br>흡음시설 교체           | ' 22.01.06 | ' 22.01.26 | 9,900,000   |      | 공사완료 후<br>2년 경과  | 미실시        |
| 18 | 남자락카 욕탕 샤워수전<br>교체작업                | ' 22.01.11 | ' 22.01.27 | 9,350,000   |      | 공사완료 후<br>2년 경과  | 미실시        |
| 19 | 클럽하우스 및 문화예술<br>스타트하우스 환경개선 공사      | ' 22.01.14 | ' 22.01.27 | 6,930,000   |      | 공사완료 후<br>2년 경과  | 미실시        |
| 20 | 남,여 락카실 욕탕 환경개선<br>작업 계약            | ' 21.12.30 | ' 22.02.22 | 28,380,000  |      | 공사완료 후<br>2년 경과  | 미실시        |
| 21 | 가스식 냉,난방 에어컨(6호기)<br>실외기 교체작업 계약    | ' 22.03.22 | ' 22.04.25 | 32,230,000  |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 22 | 민원지역(예술6번홀)코스개선<br>공사 계약            | ' 22.03.08 | ' 22.04.29 | 217,800,000 |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 23 | 특고압 수·변전시설 보수 작업                    | ' 22.05.02 | ' 22.05.13 | 8,450,000   |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 24 | 뉴서울컨트리클럽 인근마을<br>긴급 수해복구 공사 용역 계약   | ' 22.08.31 | ' 22.09.13 | 14,850,000  |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 25 | 구내식당동 광케이블 매설 공사<br>계약              | ' 22.09.26 | ' 22.10.01 | 8,000,000   |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 26 | 예술 3홀 특고압 수·변전시설 긴<br>급공사 계약        | ' 22.09.15 | ' 22.10.05 | 40,700,000  |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 27 | 코스 수해 복구공사 계약                       | ' 22.09.13 | ' 22.11.02 | 173,000,000 |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 28 | 네트워크 고도화 및 전산실 환<br>경개선 사업 용역 계약    | ' 22.08.01 | ' 22.11.28 | 120,000,000 |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 29 | 클럽하우스 화장실 환경개선 공<br>사 계약            | ' 23.01.12 | ' 23.01.31 | 18,150,000  |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 30 | 클럽하우스 남.여 욕탕 배기시설<br>교체작업 공사 계약     | ' 23.01.14 | ' 23.02.03 | 10,120,000  |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 31 | 문화·예술 스타트하우스 화장실<br>환경개선 공사 계약      | ' 23.02.15 | ' 23.02.27 | 12,500,000  |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 32 | 철탐(안전망)신규 설치공사 용역<br>계약             | ' 22.11.22 | ' 23.03.17 | 649,082,500 |      | 공사완료 후<br>1년 경과  | 미실시        |
| 33 | 복지회관(대표이사실)환경개선<br>공사 계약            | ' 23.04.28 | ' 23.05.25 | 21,384,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 34 | 코스 장비 세척 폐수처리시설<br>설치공사 계약          | ' 23.05.08 | ' 23.06.09 | 105,781,573 |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 35 | 클럽하우스 테라스 방수 작업<br>및 로비 화단 개선 작업 계약 | ' 23.06.23 | ' 23.07.25 | 17,780,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 36 | 클럽하우스 외부 정원 이동로<br>개선공사 계약          | ' 23.07.03 | ' 23.08.02 | 18,700,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 37 | 관개용수 송수 배관 누수 복구<br>공사 계약           | ' 23.09.19 | ' 23.09.30 | 19,810,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 38 | 클럽하우스 특고압 지중<br>인입케이블 철거 작업 계약      | ' 23.10.20 | ' 23.10.26 | 19,580,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |

| 연번 | 계약건명                          | 계약일        | 검수일        | 계약액(원)      | 계약업체 | 비고               | 하자검사<br>여부 |
|----|-------------------------------|------------|------------|-------------|------|------------------|------------|
| 39 | 클럽하우스 특고압 지중<br>인입케이블 교체공사 계약 | ' 23.11.21 | ' 23.12.31 | 306,700,000 |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 40 | 클럽하우스 2층 단체실<br>환경개선 공사 계약    | ' 23.12.28 | ' 24.01.31 | 15,400,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 41 | 클럽하우스 2층 자동문<br>교체작업 공사 계약    | ' 23.12.28 | ' 24.01.31 | 18,700,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 42 | 클럽하우스 여자 욕탕 배기<br>시설 이설작업 계약  | ' 23.12.28 | ' 24.02.16 | 10,120,000  |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |
| 43 | 클럽하우스 남,여 락카실<br>환경개선 공사 계약   | ' 23.12.28 | ' 24.02.16 | 9,163,000   |      | 공사완료 후<br>1년 미경과 | 미대상        |

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

문화진흥은 하자검사를 통해 많은 시민이 이용하는 시설물의 안전도를 유지·확인하여 안전사고를 예방하고, 하자검사를 실시하지 않아 발생할 수 있는 불필요한 보수 및 예산 낭비를 사전에 방지하여야 하나, 관련 법령 및 계약내용에 명시된 하자 검사에 대하여 구체적인 행정절차가 갖춰져 있지 않은 것으로 확인되어 이에 대한 방안 마련이 필요하다.

#### 나. 건설업종 미등록 업체와 공사계약 체결

15백만 원 이상의 전문공사는 전문건설업을 등록한 업체와 계약을 체결해야 함에도, 한국문화진흥(주)에서 제출한 ' 21년부터 ' 23년까지 15백만 원 이상 공사계약 체결 내용을 살펴보면, 상·하수도 급수 여과장치를 교체하는 작업으로 상·하수도 설비공사업을 등록한 업자와 공사계약을 체결하여야 하는데도, 도매업을 등록한 업자와 계약하는 등 전문건설업을 등록하지 않거나 전문건설업을 할 수 없는 업자와 수의계약(총 5건, 총액 252.2백만원)을 체결한 사실을 확인하였는데, 내역은 [표2]와 같다.

[표2] 전문건설업종 미등록 업체와 공사계약 체결 내역

| 연번 | 계약건명                               | 계약일         | 계약액(원)      | 계약업체 | 공사내용                                                                                                                                        | 등록업종                                         | 비고                      |
|----|------------------------------------|-------------|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | 전용상수도(식수) 급수 여과장치 교체 작업 계약         | ' 21.01.13. | 22,550,000  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>정밀여과장치 (필터형) 교체 (550mm×1,490mm , 2대)</li> <li>기존 여과장치 철거 및 폐기물 처리</li> <li>폐수배출시설 인 허가 변경</li> </ul> | 도매, 제조, 도소매, 소매, 서비스                         | 상하수도설비공사 등록 업체가 타당      |
| 2  | 클럽하우스 3층 단체실 및 캐디 대기실 에어컨 설치 작업 계약 | ' 21.02.22. | 22,000,000  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>단체실 및 캐디 대기실 천정형 에어컨 6대 신규 설치</li> </ul>                                                             | 도소매                                          | 기계 설비공사 등록업체가 타당        |
| 3  | 기숙사 환경개선 작업 계약                     | ' 21.11.02. | 16,500,000  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>직원 기숙사 (아트하우스) 주차장 천장 보수 공사</li> <li>3층(옥상) 단열 공사</li> </ul>                                         | 도소매, 건설 (창호 및 샷시공사)                          | 지붕판금 · 건축물조립공사 등록업체가 타당 |
| 4  | 코스 수해 복구 공사계약                      | ' 22.09.13. | 173,000,000 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>돌망태 시공 및 복구 공사 5개홀 (예술 2, 3, 7홀 / 문화 11, 18홀)</li> <li>잔디 식재 등</li> </ul>                            | 서비스, 건설업 (도배, 실내장식 및 내장목공사업), 도소매, 부동산업, 서비스 | 토공사, 조경식재공사가 타당         |
| 5  | 클럽하우스 화장실 환경개선 공사계약                | ' 23.01.12. | 18,150,000  |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>클럽하우스 1~3층 남.여화장실 세면대 및 수전 교체</li> </ul>                                                             | 도소매, 서비스, 소매                                 | 실내건축공사가 타당              |
| 총액 |                                    |             | 252,200,000 |      |                                                                                                                                             |                                              |                         |

자료 : 한국문화진흥(주) 제출 자료 재구성

전문건설업종 미등록 업체와의 공사계약 체결은 부실시공으로 이어질 수 있고, 공사 후 하자담보 등 하자보수 수행이 불확실하며, 해당 공사를 정당하게 수행할 수 있는 전문건설업자의 수주 기회를 상실시키는 등의 문제가 있어 주의가 필요하다.

#### 4. 관계기관 의견 및 판단

문화진흥은 향후 공사 계약건에 대하여 하자검사 리스트를 작성하는 등 관련법에 따라 하자검사를 실시하겠다는 의견을 제시하였고, 전문건설업종 미등록 업체와의 공사계약 체결과 관련하여 감사결과를 수용하며, 향후 관련법을 숙지하고 전문공사 업체 선정 시 전문건설 분야를 준수하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

한국문화진흥(주) 대표이사는

- ① 하자검사에 대한 구체적인 행정절차를 마련하시고. [통보]
- ② 공사계약을 부적절하게 체결하는 등 업무를 소홀히 한 관련자 2명에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. [주의]

(관련자)

한국문화진흥(주) 경기팀 일반직 4급 ○○○(2021년, 2022년 계약담당)

한국문화진흥(주) 경영기획팀 일반직 4급 ○○○(2022년, 2023년 계약담당)